

Igualmente ocorre com a proposta de redação do art. 3º, haja vista que a matéria ali tratada - orçamentária - incide na mesma reserva constitucional.

Por derradeiro, cumpre sublinhar que a previsão de prazo para que o Poder Executivo regulamente a referida lei, caso fosse sancionada, afronta os pilares constitucionais da independência e harmonia entre os Poderes, matéria essa, inclusive, já apreciada pelo Guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal:

"(...) No caso, no entanto, o preceito legal marca prazo para que o Executivo exerça função regulamentar de sua atribuição, o que ocorre amiúde, mas não deixa de afrontar o princípio da interdependência e harmonia entre os Poderes. A determinação de prazo para que o chefe do Executivo exerça função que lhe incumbe originariamente, sem que expressiva de dever de regulamentar, tenho-a por inconstitucional. Nesse sentido, veja-se a ADI 2.393, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 28-3-2003, e a ADI 546, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 14-4-2000. (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado e declaro inconstitucionais os incisos I, III e IV, do art. 2º, bem como a expressão 'no prazo de sessenta dias a contar da sua publicação', constante do caput do art. 3º da Lei 50/2004 do Estado do Amazonas."

(ADI 3.394, voto do rel. min. Eros Grau, julgamento em 2-4-2007, Plenário, DJE de 15-8-2008).

Diante das considerações ora pontuadas, não me resta alternativa, senão vetar, no todo, a presente proposição.

Estas, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei nº 055/2016.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS 26 DE JULHO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA, 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

LEI Nº 10.499, DE 25 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a designação de policiais civis aposentados para a realização de tarefas por prazo certo, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O policial civil aposentado, comissários, peritos criminalísticos auxiliares, auxiliar de perícia médico legal, motoristas, rádio operadores e peritos criminais, poderão ser designados para a realização de tarefas, por prazo certo, nos termos desta Lei.

Art. 2º A designação para a realização de tarefas por prazo certo tem por objetivo proporcionar o aproveitamento do potencial de policiais civis aposentados, com a economia de meios para o atendimento das necessidades de segurança.

§ 1º A designação poderá ser efetuada, quanto a Investigador de Polícia Civil e Escrivão de Polícia Civil aposentados, nos seguintes casos:

I - participação em comissões de estudos ou grupos de trabalho ou atividades de planejamento administrativo ou setorial;

II - assessoramento ou acompanhamento de atividades especializadas ou peculiares, de caráter temporário, que escapem às atribuições normais e específicas dos órgãos de direção da Polícia Civil;

III - exercício do planejamento e ações a serem desenvolvidas pelos órgãos de atividade-meio;

IV - integração à segurança patrimonial em órgãos da Secretaria de Segurança Pública.

§ 2º A designação especificada no parágrafo anterior será efetivada com ônus total para o Estado, nos termos da presente Lei.

Art. 3º A designação tratada na presente Lei somente poderá ser efetuada mediante aceitação voluntária do policial civil.

Art. 4º A designação para a realização de tarefas por prazo certo será feita em períodos que não excedam a 03 (três) anos.

§ 1º Havendo conveniência para a substituição, a designação poderá ser renovada apenas uma vez, respeitado o prazo referido no caput deste artigo.

§ 2º Concluída a tarefa antes do prazo previsto no ato da designação, o policial civil será dispensado, nos termos desta Lei, ou ser-lhe-á atribuído outro encargo do interesse para a segurança pública, respeitado o prazo estabelecido no caput deste artigo.

Art. 5º O policial civil aposentado designado nos termos da presente Lei não sofrerá alteração em sua situação jurídica e, durante a designação, fará jus a:

I - retribuição financeira;

II - armamento e equipamento;

III - alimentação;

IV - ajuda de custo e transporte, quando em deslocamento para a realização de tarefas fora da sede.

§ 1º A retribuição financeira será proporcionada mensalmente sob a forma de adicional "pró-labore", equivalente ao valor de até 50% (cinquenta por cento) dos proventos que estiver percebendo na inatividade, isento do desconto previdenciário, sujeito aos impostos gerais na forma da legislação em vigor e sendo devida a partir da apresentação junto ao órgão para o qual for designado.

§ 2º O armamento e os equipamentos serão fornecidos pelo órgão usuário dos serviços.

§ 3º A alimentação será proporcionada nas mesmas condições da fornecida ao pessoal ativo no desempenho da atividade do designado.

§ 4º As diárias, ajuda de custo e o transporte serão proporcionados nas condições dos valores estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 6º Os policiais civis designados nos termos da presente Lei ficam sujeitos:

I - ao cumprimento das normas disciplinares em vigor na Corporação, nos mesmos moldes do serviço ativo;

II - às normas administrativas e de serviço em vigor nos órgãos onde tiverem atuação.



Art. 7º Os policiais civis designados nos termos da presente Lei poderão ser dispensados:

I - a pedido;

II - "ex-officio";

a) por conclusão do prazo de designação;

b) por terem cessado os motivos da designação;

c) por interesse ou conveniência da Administração, a qualquer tempo;

d) por ter sido julgado fisicamente incapaz para o desempenho da designação, em inspeção realizada por junta médica da Corporação, a qualquer tempo.

Art. 8º A designação de policial civil aposentado será efetuada pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, mediante expressa autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Art. 9º O tempo da designação para a realização da tarefa por prazo certo será anotado na ficha funcional do policial civil apenas para fins de registro, não sendo computado como tempo de serviço e não produzindo quaisquer efeitos em sua situação de inatividade.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 25 DE JULHO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 10.500, DE 25 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a criação de empregos no quadro da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criadas, no quadro de empregos da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, 30 (trinta) vagas para o emprego de Guarda Portuário.

Parágrafo único. Além das vagas criadas no caput deste artigo, ficam criadas outras 34 (trinta e quatro) para cadastro de reserva.

Art. 2º As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta da EMAP, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 3º Os cargos previstos na presente Lei serão preenchidos mediante concurso público.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 25 DE JULHO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário de Estado da Casa Civil

DECRETO Nº 31.988, DE 22 DE JULHO DE 2016.

Delega competência para o Presidente da Empresa de Administração Portuária do Maranhão - EMAP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual, e, considerando as disposições contidas no art. 1º da Lei nº 9.504, de 21 de novembro de 2011, com redação alterada pela Lei nº 9.771, de 19 de março de 2013,

DECRETA

Art. 1º Fica delegada ao Presidente da Empresa de Administração Portuária do Maranhão - EMAP a competência para assinar convênios, contratos, acordos e instrumentos congêneres que visem à cooperação técnica entre o Governo do Maranhão e o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF para a realização de estudos conceituais de logística da área de influência do Corredor de Transporte e Integração Sul-Norte do Maranhão.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 22 DE JULHO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 32.006, DE 25 DE JULHO DE 2016

Altera nomenclatura de cargos em comissão da estrutura da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA

Art. 1º Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos em comissão integrantes da estrutura da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, conforme disposto no Anexo Único deste Decreto.